



PUTUSAN
Nomor 860 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LUDIJANTO SETIJO**, bertempat tinggal di Jalan Katamaran Indah 11, Nomor 22, RT 009, RW 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
 2. **ANNE PATRICIA SUTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Simprug Golf 17/D.3, RT 004, RW 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
 3. **PT PAN BROTHERS, Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Pan Brothers, Tbk., Ludijanto Setijo, berkedudukan di Jalan Prabu Siliwangi, Nomor 178, RT 002, RW 003, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten;
 4. **PT PANCAPRIMA EKABROTHERS**, yang diwakili oleh Presiden Direktur PT Pancaprima Ekabrothers, Anne Patricia Sutanto, berkedudukan di Jalan Siliwangi, Nomor 178 A, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota/Kecamatan Tangerang, Banten;
- kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasbi Setiawan, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hasbi Setiawan, beralamat di Nagamas Building, Lantai 1, Ruang 102, Pusat Niaga Duta Mas (ITC) Fatmawati, Blok A1, Nomor 14-16, Jalan RS. Fatmawati, Nomor 39, Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan II/Pembanding;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt/2024



L a w a n

PT SELARAS DUA TIGA, yang diwakili oleh Para Direktur PT Selaras Dua Tiga, Deden Mulyana dan Gunawan Wijaya, berkedudukan di Ruko Setrasari Plaza II, Blok A-18, Kelurahan Sukagalih, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Chandra, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Denny Chandra, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Sentrasari Plaza II, Blok A-18, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **PT TEODORE PAN GARMINDO**, berkedudukan di Jalan Industri IV Utama, Nomor 10, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat;
2. **JULIUS DIRJAYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Ir. Sutami, Nomor 47A, RT 005, RW 003, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penunjukkan langsung Turut Tergugat IV oleh Para Tergugat untuk melaksanakan kegiatan Manajemen Pabrik Perseroan Cabang Tasikmalaya 1 yang mengandung unsur benturan kepentingan (dimana Para Tergugat juga memiliki jabatan pada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV) merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt/2024



3. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang melakukan pembiaran dan membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV dalam melaksanakan Manajemen Pabrik Perseroan Cabang Tasikmalaya 1 merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Mengembalikan Manajemen Pabrik Perseroan Cabang Tasikmalaya 1 menjadi di bawah kendali penuh dari Turut Tergugat II tanpa ada intervensi dari pihak ketiga lainnya dan melakukan penerapan *Standard Operational Procedure* (SOP) sesuai dengan SOP yang selama ini berlaku pada Turut Tergugat II;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat II secara tanggung renteng dengan rincian sebagai berikut:
 - a. kerugian materiil yang secara nyata ditanggung oleh Turut Tergugat II sebesar US\$3.797.773 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga Dollar Amerika) atau setara dengan Rp59.512.052.353,25 (lima puluh sembilan miliar lima ratus dua belas juta lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh lima sen) selama pelaksanaan Manajemen Pabrik Perseroan Cabang Tasikmalaya 1 dikelola oleh Turut Tergugat IV,
 - b. kerugian immateriil yaitu nilai yang bisa diperoleh oleh Turut Tergugat II jika melakukan pengelolaan secara mandiri terhadap Manajemen Pabrik Perseroan Cabang Tasikmalaya 1 dan tidak ada intervensi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat IV yaitu senilai Rp238.048.209.413,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu empat ratus tiga belas Rupiah),
total kerugian sebesar Rp297.560.261.766,25 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah dua puluh lima sen);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas aset tidak bergerak yang terdiri dari:



- a. lahan dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan Katamaran Indah 11, Nomor 22, RT 009, RW 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- b. lahan dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jalan Simprug Golf 17/D3, RT 004, RW 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut;
2. Kompetensi relatif;
3. *Error in persona*:
 - a. Penggugat tidak memiliki legal standing (*diskualifikasi in person*),
 - b. Penggugat keliru menarik pihak (*gemis aanhoeda nigheid*),
 - c. Penggugat kurang menarik pihak (*plurium litis consortium*);
4. *Obscuur libel*;
5. *Dilatoir*;
6. *Declinatoir*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Sela Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Blb., tanggal 6 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:



1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat IV tentang kewenangan mengadili absolut maupun kewenangan mengadili relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang mengadili Perkara Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Blb.;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan hingga putusan akhir;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Blb., tanggal 31 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan penunjukkan langsung Turut Tergugat IV oleh Para Tergugat untuk melaksanakan kegiatan manajemen Pabrik Perseroan Cabang Tasikmalaya 1 yang mengandung unsur benturan kepentingan (dimana Para Tergugat juga memiliki jabatan pada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV) merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang melakukan pembiaran dan membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV dalam melaksanakan manajemen Pabrik Perseroan Cabang Tasikmalaya 1 merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Mengembalikan manajemen Pabrik Perseroan Cabang Tasikmalaya 1 menjadi di bawah kendali penuh dari Turut Tergugat II tanpa ada intervensi dari pihak ketiga lainnya dan melakukan penerapan *Standard Operational Procedure* (SOP) sesuai dengan SOP yang selama ini berlaku pada Turut Tergugat II;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat II secara tanggung renteng sebesar US\$3.797.773 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga Dollar



Amerika) atau setara dengan Rp59.512.052.353,25 (lima puluh sembilan miliar lima ratus dua belas juta lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh lima sen) selama pelaksanaan manajemen Pabrik Perseroan Cabang Tasikmalaya 1 dikelola oleh Turut Tergugat IV;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat IV secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 635/PDT/2023/PT BDG., tanggal 20 Oktober 2023,

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 266/Pdt.G/2022/PN Blb *juncto* Nomor 635/PDT/2023/PT BDG *juncto* Nomor 51/Pdt.Ks/2023/PN Blb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding berikut memori banding yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada Perkara Gugatan Perdata Register Nomor 223/Pdt.G/2022/PN Blb., yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum tanggal 24 Agustus 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemutus di Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 November 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 13 November 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 24 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan penunjukan langsung Turut Tergugat IV oleh Para Tergugat untuk melakukan manajemen Pabrik Perseroan Cabang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt/2024



Tasikmalaya 1 mengandung unsur benturan kepentingan adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa untuk mengembalikan kontrak agar Pabrik Perseroan Cabang Tasikmalaya I tetap dilakukan sesuai *Standard Operational Procedure* (SOP), maka tetap kepada Turut Tergugat II sebagai pengendalinya;
- Bahwa lebih dari itu, ternyata Para Tergugat juga melakukan pembiaran-pembiaran dan membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV dalam melaksanakan manajemen Pabrik Perseroan Cabang Tasikmalaya 1;
- Bahwa karena terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Para Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: LUDIJANTO SETIJO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. LUDIJANTO SETIJO, 2. ANNE PATRICIA SUTANTO, 3. PT PAN BROTHERS, Tbk., 4. PT PANCAPRIMA EKABROTHERS** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.	Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.
ttd./	
Agus Subroto, S.H., M.Kn.	

Panitera Pengganti,
ttd./
Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA**

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 860 K/Pdt/2024